

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4737/2536

นาง เสรี โรจนหัส ดิน

โจทก์

ผู้ซื้อ ทรัพย์

โจทก์

นางสาว วัชรียา ธนพัฒนไพบูลย์ กับ
พวก

โจทก์

นาย ปรีक्षा หล่อสติดกุล

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง, มาตรา 27

เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์ที่ยึด และศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขายแล้ว แม้เมื่อจำเลยเห็นว่าราคาที่ขายต่ำกว่าราคาในท้องตลาดมากและได้คัดค้านต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีซึ่งเท่ากับเป็นการอ้างว่าการบังคับคดีกระทำโดยไม่ชอบ เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายแล้วก็ตาม จำเลยก็ต้องยื่นคำร้องคัดค้านการขายทอดตลาดต่อศาลชั้นต้นก่อนการบังคับคดีได้เสร็จสิ้นลงแต่ต้องไม่ช้ากว่า 8 วันนับแต่ทราบการฝ่าฝืนนั้น จำเลยจะใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกาโดยไม่ยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลชั้นต้นเสียก่อนหาได้ไม่

คดีสืบเนื่องจาก เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ของจำเลยมาขายทอดตลาดเพื่อเอาเงินชำระหนี้ให้โจทก์ตามคำพิพากษา ในชั้นขายทอดตลาดเจ้าพนักงานบังคับคดีแยกขายทรัพย์ออกเป็น 2 รายการปรากฏว่าผู้ซื้อทรัพย์ทั้งสองเสนอราคาสูงสุด

โจทก์ไม่คัดค้านการขายส่วนผู้แทนจำเลยคัดค้านว่าราคาต่ำไป เจ้าพนักงานบังคับคดี รายงานต่อศาลว่า ผู้แทนจำเลยคัดค้านว่าราคาที่เสนอสูงสุดในแต่ละรายการนั้นยังต่ำไป ส่วนเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่าเป็นราคาพอสมควรแล้ว สมควรขายทรัพย์สินทั้งสองรายการแก่ผู้เสนอราคาสูงสุด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ขายทรัพย์สินทั้งสองรายการแก่ผู้เสนอราคาสูงสุดทั้งสองราย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดและศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขายแล้ว หากจำเลยเห็นว่าราคาที่ขายต่ำกว่าราคาในท้องตลาดมากทำให้จำเลยเสียหายและได้คัดค้านไว้ในขณะที่เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาด เท่ากับกล่าวอ้างว่าการบังคับคดีได้กระทำโดยไม่ชอบ เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย จำเลยชอบที่ยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลชั้นต้นก่อนการบังคับคดีได้เสร็จสิ้นลง แต่ต้องไม่ช้ากว่า 8 วัน นับแต่ทราบการฝ่าฝืนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 และ 296 วรรคสองจำเลยใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกาโดยไม่ยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลชั้นต้นตามขั้นตอนเสียก่อนหากกระทำไม่ได้ไม่ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(จิระ บุญพจนสุนทร-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุปบล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่ยึดมานั้นเจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องขออนุญาตศาลเสียก่อนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 306 เมื่อศาลอนุญาตให้ขายแล้วเจ้าพนักงานบังคับคดีก็ดำเนินการขายทอดตลาดได้ตาม มาตรา 308 โดยไม่ต้องรายงานขออนุญาตต่อศาลเมื่อตกลงขายอีก เว้นแต่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะได้ประกาศเงื่อนไขข้อนี้ไว้ในการขายโดยชัดแจ้ง หากไม่มีเงื่อนไขดังกล่าวการขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์ ตั้งแต่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ทำการเคาะไม้แล้วจึงไม่มีเหตุอย่างใดที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องรายงานศาลเพื่อขออนุญาตขายซ้ำอีก (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2444/2518) แต่ในทางปฏิบัติของศาลต่างจังหวัด เจ้าพนักงานบังคับคดีจะรายงานขออนุญาตเมื่อตกลงขายต่อศาลเพื่อให้ศาลได้พิเคราะห์กลั่นกรองอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งกรณีเช่นนี้เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องประกาศเงื่อนไขข้อนี้ไว้ชัดแจ้ง เช่น แจ้งให้ทราบว่าการขายทอดตลาดจะสำเร็จบริบูรณ์ต่อเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้แสดงการตกลงด้วยการเคาะไม้และจะต้องได้รับความเห็นชอบของศาลด้วย แม้จะมีเงื่อนไขในการขายทอดตลาดดังกล่าวและเจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานเสนอศาลขออนุญาตตกลงขายและศาลมีคำสั่งให้ขายก็ตาม หากจำเลยหรือผู้มีส่วนได้เสียคัดค้านว่าการขายทอดตลาดไม่ชอบหรือฝ่าฝืนกฎหมาย จำเลยหรือผู้มีส่วนได้เสียแม้จะยื่นคำคัดค้านไว้ในขณะที่เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดแล้วก็ตามก็ต้องยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลชั้นต้นก่อน จะอุทธรณ์ฎีกาทันทีโดยถือว่าการที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขายตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเสนอ มานั้นเป็นการทำให้การขายทอดตลาดสำเร็จบริบูรณ์ตามเงื่อนไขเท่านั้น ส่วนการ

ขายทอดตลาดจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นขั้นตอนของเจ้าพนักงานบังคับคดี
เมื่อจำเลยหรือผู้มีส่วนได้เสียเห็นว่าการขายทอดตลาดไม่ชอบเป็นการฝ่าฝืนต่อ
กฎหมายจำเลยก็ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296
วรรคสอง กล่าวคือจำเลยจะต้องยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลชั้นต้นก่อนการบังคับคดี
เสร็จลงแต่ต้องไม่ช้ากว่า 8 วัน นับแต่ทราบการฝ่าฝืน ซึ่งคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้
ก็ได้วินิจฉัยหลักดังกล่าวไว้ นอกจากนี้ยังมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1975/2532
วินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐานเช่นเดียวกัน มีชัยเตชาชาญ